



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK ;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun /24 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ; ----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 September 2014 s/d tanggal 21 September 2014 ;-----

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang bernama **NI WAYAN NARDI, SH.,** dan

Hal. 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya yang bernama : **INDAH ELYSA, SH.M.PdI.** serta kedua orang tua

Terdakwa ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah Membaca :-----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan khusus dari Kejaksaan Negeri Denpasar ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ;--
4. Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh NI WAYAN NARDI, SH. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar berupa Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan No. 04/Litmas.An/VIII/2014/BAPAS, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Terdakwa TERDAKWA ANAK ;-----

Telah memperhatikan :-----

- Barang bukti yang diajukan di persidangan :-----

Telah Mendengar :-----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
3. Pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2014, No.Reg.Perk:PDM-641/DENPA.TPL/08/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu.**

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat kamar kost saksi GSY di jalan Pulau Galang Gang Gunung Sari II / 1 kamar kost no. 5 banjar Gunung Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan berat lebih kurang 15,51 gram neto, yang dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat ke Polresta Denpasar kalau terdakwa TERDAKWA ANAK biasa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar wilayah pemogan Denpasar.
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat didapat kemudian petugas mengetuk pintu kamar kost saksi GSY, saat pintu kamar di buka ada saksi GSY dan saksi KAPP (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa. Setelah kamar terbuka kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan satu buah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,05 gram milik terdakwa di lantai kamar kost dan ketika melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa petugas menemukan satu buah anak kunci kamar, dan ketika di tanyakan kepada terdakwa di jawab kalau anak kunci tersebut adalah kunci kamar kost terdakwa di Denpasar; -----
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa di jalan Tukad Petanu, dalam penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa
- satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian ; -----
- satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV; -----
- satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian..

Hal. 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
- Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias; -----
- Bahwa selanjutnya semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan untuk barang bukti berupa kristal bening sabu-sabu didapat dari KR karena terdakwa mengaku bekerja sebagai peluncur / tukang tempel pada KR dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk sekali temple; -----
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang dari KR adalah dengan cara pertama : mengambil pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Nakula dengan berat lebih kurang 7 gram kemudian sampai di kost terdakwa pecah menjadi 8 paket plastic klip dan barangnya sudah habis terdakwa tempel sesuai perintah dari KR , kedua : pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita mengambil barang di jalan Tukad petanu dengan berat 5 gram sampai di kost terdakwa pecah menjadi 6 paket plastic klip dan ketiga : hari rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wita berat lebih kurang 10 gram dan terdakwa pecah menjadi 16 paket plastic klip; --
- Bahwa terdakwa bekerja pada KR sebagai peluncur / tukang tempel sabu-sabu dengan tugas mengambil paket, memecah paket dan menempel sabu-sabu sesuai perintah dari KR dengan upah Rp. 50.000,- untuk sekali temple; -----
- Bahwa tugas terdakwa hanya menempel jadi terdakwa tidak tahu siapa pembelinya, dan biasanya perpaket di jual Rp. 1.500.000,- ; -----
- Bahwa sebagai peluncur dari KR terdakwa di beri modal uang sebesar Rp. 400.000,- untuk membeli timbangan elektrik, plastic klip, gunting, pipet dan isolasi ; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening diduga sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut dengan berat seluruhnya 15,51 gram disisihkan sebanyak 4,04 gram untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sehingga barang bukti kristal bening yang diduga sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah seberat 11,47 gram neto; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 442/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dalam kesimpulan menyebutkan
- Barang bukti kristal bening (kode A, B, C1 s/d C20), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti urine (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; -----

Perbuatan terdakwa TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

**Kedua.**

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat lebih kurang 15,51 gram neto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat ke Polresta Denpasar kalau terdakwa TERDAKWA ANAK biasa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar wilayah pemogon Denpasar; -----
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat didapat kemudian petugas mengetuk pintu kamar kost saksi GSY, saat pintu kamar di buka ada saksi GSY dan saksi KAPP (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa. Setelah kamar terbuka kemudian petugas melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan satu buah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,05 gram di lantai kamar kost dan ketika melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa petugas menemukan satu buah anak kunci kamar, dan ketika di tanyakan kepada terdakwa di jawab kalau anak kunci tersebut adalah kunci kamar kost terdakwa di jalan Tukad Petanu Gang Kuntul I rumah kost-kost an Edira no. 777 kamar kost nomor 8 banjar Bekul Desa Panjer kecamatan Denpasar Selatan kodya Denpasar; -----

Hal. 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa di jalan Tukad Petanu, dalam penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa
- satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian; -----
- satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV; -----
- satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian..
- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
- Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias; -----
- Bahwa selanjutnya semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan untuk barang bukti berupa kristal bening sabu-sabu didapat dari KR karena terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang peluncur / tukang tempel pada KR dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu                      rupiah                      untuk                      sekali                      temple; -----
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang dari KR adalah dengan cara pertama : mengambil pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Nakula dengan berat lebih kurang 7 gram kemudian sampai di kost terdakwa pecah menjadi 8 paket plastic klip dan barangnya sudah habis terdakwa tempel sesuai perintah dari KR , kedua : pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita mengambil barang di jalan Tukad petanu dengan berat 5 gram sampai di kost terdakwa pecah menjadi 6 paket plastic klip dan ketiga : hari rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wita berat lebih kurang 10 gram dan terdakwa pecah menjadi 16 paket plastic klip.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada KR sebagai peluncur / tukang tempel sabu-sabu dengan tugas mengambil paket, memecah paket dan menempel sabu-sabu sesuai perintah dari KR dengan upah Rp. 50.000,- untuk sekali temple;  
-----
  - Bahwa tugas terdakwa hanya menempel jadi terdakwa tidak tahu siapa pembelinya, dan biasanya perpaket di jual Rp. 1.500.000,- ; -----
  - Bahwa sebagai peluncur dari KR terdakwa di beri modal uang sebesar Rp. 400.000,- untuk membeli timbangan elektrik, plastic klip, gunting, pipet dan isolasi; -----
  - Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
  - Bahwa selanjutnya kristal bening diduga sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut dengan berat seluruhnya 15,51 gram disisihkan sebanyak 4,04 gram untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sehingga barang bukti kristal bening yang diduga sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah seberat 11,47 gram neto; -----
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 442/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dalam kesimpulan menyebutkan
  - Barang bukti kristal bening (kode A, B, C1 s/d C20), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    - Barang bukti urine (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika ; -----
    - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, atau mentransito narkotika golongan I; -----
- Perbuatan terdakwa TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ; -----

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

*Hal. 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi PPS** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat di Denpasar; -----
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengedarkan narkoba di wilayah Pemogan Denpasar; -----
- Bahwa saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan ketika informasi akurat didapat kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikamar kost nya; -----
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa yang digunakan oleh terdakwa, dalam pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah pipa kaca berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram yang di temukan dilantai kamar kost dan menemukan satu buah kunci kamar kost disaku celana bagian kiri yang digunakan oleh terdakwa (ditemukan oleh saksi Kadek Mertadana) ; -----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa saksi juga mengamankan saksi GSY dan saksi KAPP (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang pesta narkooba duduk dilantai kamar kost; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau pipa kaca berisi sisa kristal bening sabu-sabu tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa karena saksi (kadek mertadana) menemukan anak kunci kamar kemudian saksi menanyakan "dimana kosts" dijawab oleh terdakwa "di Denpasar Selatan; -----
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa di jalan Tukad Petanu saksi menemukan barang bukti berupa :
  - satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian ; -----

- satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV(ditemukan oleh saksi kadek Mertadana) -----
- satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian ; -----
- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
- Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias (ditemukan oleh saksi kadek Mertadana); -----
- Bahwa semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan untuk barang bukti berupa kristal bening sabu-sabu didapat dari KRkarena terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang tempel pada KRdengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk sekali temple; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

## 2. **Saksi KM** di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat di Denpasar; -----
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengedarkan narkoba di wilayah Pemogan Denpasar; -----
- Bahwa saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan ketika informasi akurat didapat kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikamar kost nya; -----
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa yang digunakan oleh terdakwa, dalam pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah pipa kaca berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram yang di temukan

Hal. 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kamar kost dan menemukan satu buah kunci kamar kost disaku celana bagian kiri yang digunakan oleh terdakwa (ditemukan oleh saksi Kadek Mertadana) ; -----

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa saksi juga mengamankan saksi GSY dan saksi KAPP (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang pesta narkooba duduk dilantai kamar kost; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau pipa kaca berisi sisa kristal bening sabu-sabu tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa karena saksi (kadek mertadana) menemukan anak kunci kamar kemudian saksi menanyakan “dimana kosts” dijawab oleh terdakwa “di Denpasar Selatan; -----
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa di jalan Tukad Petanu saksi menemukan barang bukti berupa :
  - satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian ; -----
  - satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV(ditemukan oleh saksi kadek Mertadana); -----
  - satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian ; -----
  - Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
  - Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias (ditemukan oleh saksi kadek Mertadana); -----
- Bahwa semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan untuk barang bukti berupa kristal bening sabu-sabu didapat dari KRkarena terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang tempel pada KRdengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk sekali temple; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- 3. **Saksi MADE RAI SUDIRA**, di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa petugas dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK padar hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat di Denpasar dikamar kostnya saksi GSY); -----
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan saat terdakwa di tangkap saksi bersama saksi GSY ada di dalam kamar bersama terdakwa; -----
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah : satu buah pipa kaca berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram yang di temukan dilantai kamar kost dan menemukan satu buah kunci kamar kost disaku celana bagian kiri yang digunakan oleh terdakwa; -----
- Bahwa karena di temukan anak kunci kamar kemudian petugas menanyakan “dimana kost” dijawab oleh terdakwa “ Denpasar Selatan; -----
- Bahwa saksi bersama saksi GSY diajak oleh petugas untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa di jalan Tukad petanu, saat kamar kost terdakwa di buka saksi melihat ada pacar terdakwa yang bernama saksi SS; -----
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa di jalan Tukad Petanu saksi menemukan barang bukti berupa :
  - satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian ; -----
  - satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV ; -----
  - satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian ; -----

Hal. 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
- Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias.
  - Bahwa semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut; -----
  - Bahwa saat petugas mengamankan saksi petugas menemukan satu plastic klip berisi 0,23 gram sabu; -----
  - Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkotika; -----
- 4. **Saksi GSY**, di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa petugas dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK padar hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat di Denpasar dikamar kostnya saksi; -----
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan saat terdakwa di tangkap saksi bersama saksi GSY ada di dalam kamar bersama terdakwa; -----
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah : satu buah pipa kaca berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram yang di temukan dilantai kamar kost dan menemukan satu buah kunci kamar kost disaku celana bagian kiri yang digunakan oleh terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan sabu di kamar kost saksi sebanyak dua kali; -----
  - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki sabu karena terdakwa sendiri yang bercerita kepada saksi; -----
  - Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pengeledahan di kamar kost terdakwa di jalan tukad Petanu Denpasar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut adalah milik terdakwa dan saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut; -----
- Bahwa saat saksi diamankan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa enam paket sabu di bawah wastafel kamar saksi; -----
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkotika; -----

5. **Saksi IGPP**, di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK di tangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar dan saksi tidak tahu dimana terdakwa di tangkap namun petugas dari Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 15.00 wita bertempat di Denpasar Selatan; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas saat melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa adalah : -----
- satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian ; -----
- satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV; -----
- satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian ; -----
- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
- Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias; -----
- Bahwa semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut

Hal. 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya dan saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut; -----

- Bahwa saksi sampai tahu terdakwa di tangkap petugas karena saksi di telpon oleh anak kost untuk datang ke tempat kost milik saksi menyaksikan penggeledahan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa sehari-hari, dan saat terdakwa di interogasi atas kepemilikan barang, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut; -----
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan terdakwa kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu; -----

6. **Saksi SS**, di bawah sumpah keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK di tangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar dan saksi tidak tahu dimana terdakwa di tangkap namun petugas dari Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 15.00 wita bertempat di Denpasar Selatan; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas saat melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa adalah :
  - satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian ; -----
  - satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian ; -----
- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
- Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias; -----
- Bahwa selanjutnya semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut; -----
- Bahwa saat kamar kost di geledah saksi ada di dalam kamar sedang tidur karena saksi adalah pacar terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa sehari-hari, dan saat terdakwa di interogasi atas kepemilikan barang, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut; -----
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan terdakwa kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula  
Terdakwa **TERDAKWA ANAK** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

## KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat kamar kost saksi GSY di jalan Pulau Galang Gang Gunung Sari II / 1 kamar kost nomor 5 banjar Gunung Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu; -----

Hal. 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah satu buah pipa kaca di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 0,05 gram yang ditemukan di lantai, dan satu buah anak kunci kamar di temukan petugas di saku celana depan kiri; -----
- Bahwa saat terdakwa di tangkap ada dikamar bersama saksi Adi Permana Putra dan saksi GSY setelah memakai sabu-sabu; -----
- Bahwa karena ditemukan anak kunci kemudian menanyakan tempat kost terdakwa terdakwa jawab kost di Denpasar Selatan; -----
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan adalah :
  - satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian,
  - satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV.
  - satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian ; -----
  - Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas; -----
  - Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias; -----
  - Bahwa selanjutnya semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari KR; -----
  - Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang dari KR adalah dengan cara pertama : mengambil pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Nakula dengan berat lebih kurang 7 gram kemudian sampai di kost terdakwa pecah menjadi 8 paket plastic klip dan barangnya sudah habis terdakwa tempel sesuai perintah dari KR , kedua : pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 14.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita mengambil barang di jalan Tukad petanu dengan berat 5 gram sampai di kost terdakwa pecah menjadi 6 paket plastic klip dan ketiga : hari rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wita berat lebih kurang 10 gram dan terdakwa pecah menjadi 16 paket plastic klip; -----

- Bahwa terdakwa bekerja pada KR sebagai peluncur / tukang tempel sabu-sabu dengan tugas mengambil paket, memecah paket dan menempel sabu-sabu sesuai perintah dari KR dengan upah Rp. 50.000,- untuk sekali temple; -----
- bahwa tugas terdakwa hanya menempel jadi terdakwa tidak tahu siapa pembelinya, dan biasanya perpaket di jual Rp. 1.500.000,- ; -----
- Bahwa sebagai peluncur dari KR terdakwa di beri modal uang sebesar Rp. 400.000,- untuk membeli timbangan elektrik, plastic klip, gunting, pipet dan isolasi; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk mengauasai atau menyimpan, atau membawa narkotika jenis sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan Terdakwa dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dipersidangan baik dari pihak terdakwa maupun Penuntut Umum maka pemeriksaan dinyatakan selesai; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana tambahan berupa : PELATIHAN KERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A DENPASAR SELAMA 3 (TIGA) BULAN; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu buah pipa kaca berisi sisa kristal bening sabu-sabu seberat 0,05 gram, satu buah anak kunci kamar kost ; -----

satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi ; -----

satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ; -----

satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong; -----

Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong; -----

Satu buah bong ; -----

*dirampas untuk dimusnahkan;* -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum yang akan dijatuhkan kepada dirinya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini ditutup dan selanjutnya Hakim menyusun pertimbangan hukum untuk dasar penjatuhan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat kamar kost saksi GSY di jalan Pulau Galang Gang Gunung Sari II / 1 kamar kost nomor 5 banjar Gunung Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa benar petugas melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan adalah :
  - satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian,
  - satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV.
  - satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian..
  - Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas.
  - Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang dari KR adalah dengan cara pertama : mengambil pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Nakula dengan berat lebih kurang 7 gram kemudian sampai di kost terdakwa pecah menjadi 8 paket plastic klip dan barangnya sudah habis terdakwa tempel sesuai perintah dari KR , kedua : pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita mengambil barang di jalan Tukad petanu dengan berat 5 gram sampai di kost terdakwa pecah menjadi 6 paket plastic klip dan ketiga : hari rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wita berat lebih kurang 10 gram dan terdakwa pecah menjadi 16 paket plastic klip; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk mengauasai atau menyimpan, atau membawa narkotika jenis sabu-sabu; -----

Hal. 19 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan dasar pembuktian kesalahan Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 115 ayat 1 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Hakim dapat dengan bebas memilih salah satu dari dakwaan yang paling dianggap paling sesuai dengan fakta dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : ----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----
4. Unsur beratnya melebihi 5 gram ;-----

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah sebagaimana disebutkan identitasnya dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini terdakwa **TERDAKWA ANAK** yang didakwa, dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian “ Unsur Setiap Orang “ telah terpenuhi;-----

## Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak atau melawan hukum artinya terdakwa tahu betul bahwa terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanpa seijin dari yang berwajib. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK telah ditangkap oleh Petugas Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita bertempat di kamar kost saksi GSY di jalan Pulau Galang Gang Gunung Sari II/1 kamar kost nomor 5 banjar Gunung desa Pemogan Denpasar Selatan, didalam kamar kost ada terdakwa TERDAKWA ANAK , saksi GSY dan saksi KAPP, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu buah anak kunci kamar kost di kantong celana terdakwa dan satu buah pipa kaca berisi 0,05 gram sabu milik terdakwa dilantai kamar kost setelah Pengeledahan dilanjutkan dikamar kost terdakwa di jalan Tukad petanu Gang Kuntul I rumah kost-kost an Edira no. 777 kamar kost nomor 8 banjar bekul desa Panjer kecamatan Denpasar Selatan. Dalam pengeledahan tersebut Petugas berhasil mengamankan :

- satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi yang ditemukan didalam laci lemari pakaian ;

Hal. 21 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ditemukan tergantung di tembok dibawah TV; -----
- satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sampurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong ditemukan didalam lemari pakaian ; -----
- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong yang ditemukan dibelakang kulkas ; -----
- Satu buah bong ditemukan dibawah meja rias; -----

Bahwa selanjutnya semua barang bukti tersebut dikumpulkan diatas tempat tidur, dan ketika ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa kalau semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari KR karena terdakwa bekerja pada KR sebagai peluncur atau tukang tempel paket sabu-sabu dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali tempel. Bahwa terdakwa bekerja pada KR dengan tugas : mengambil paket, memecah paket dan menempel paket ditempat yang ditentukan oleh KR . Selama bekerja pada KR terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil paket yaitu : Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Nakula dengan berat lebih kurang 7 gram kemudian sampai di kost terdakwa pecah menjadi 8 paket plastic klip dan barangnya sudah habis terdakwa tempel sesuai perintah dari KR , kedua : pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita mengambil barang di jalan Tukad petanu dengan berat 5 gram sampai di kost terdakwa pecah menjadi 6 paket plastic klip dan ketiga : hari rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wita berat lebih kurang 10 gram dan terdakwa pecah menjadi 16 paket plastic klip. Dan terdakwa peluncur dari KR terdakwa di beri modal uang sebesar Rp. 400.000,- untuk membeli timbangan elektrik, plastic klip, gunting, pipet dan isolasi. Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;-----

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi;-----

**Ad 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini bersipat alternative cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan unsur memiliki dimana terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkotika tersebut dari orang yang bernama KR, terkait dengan unsur menyimpan, dimana terdakwa menaruh barang bukti tersebut dikamar kost berarti hanya terdakwa saja atau teman sekelompok terdakwa yang tahu keberadaan barang bukti tersebut, terkait dengan unsur menguasai yaitu bahwa setelah barang bukti berupa narkotika tersebut ada ditangan terdakwa memecah-mecah paket dan menempel sabu-sabu sesuai perintah KR dan selanjutnya terkait dengan unsur menyediakan dimaksudkan barang bukti narkotika tersebut ada/tidak untuk digunakan sendiri dan ada motif untuk menyediakan dan motif disini tidaklah harus keuntungan, karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi(pasal 35). Bahwa sesuai fakta dalam persidangan terdakwa mendapat upah sebagai peluncur tukang temple sabu-sabu sesuai perintah KR sebesar Rp.50.000,; dengan demikian terdakwa ingin mendapatkan upah dari pekerjaan itu;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa menurut penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----

Bahwa bertitik tolak dari pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas bila dikaitkan dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum yang terpenuhi tersebut diatas bahwa terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, menguasai narkotika karena narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; -----

Hal. 23 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Denpasar Nomor LAB : 442/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dalam kesimpulan menyebutkan :

- Barang bukti kristal bening (kode A, B C1 s/d C20), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
  - Barang bukti urine (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka “unsur memiliki, **menyimpan, menguasai** atau menyediakan **narkotika golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi; ----- **Ad.4Unsur beratnya melebihi 5 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa narkotika golongan I bukan tanaman dan ternyata beratnya melebihi 5 gram;-----

Bahwa dengan demikian unsur “beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi; --

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal yang memberatkan** ;-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ; -----
- Terdakwa mengetahui dari awal kalau yang diedarkan adalah narkoba yaitu dengan memecah paket besar menjadi paket kecil ; -----

**Hal-Hal yang meringankan** :

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa masih tergolong anak sehingga masih memerlukan perhatian dan bimbingan orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, terhadap diri Terdakwa yang masih tergolong anak-anak, sekiranya Hakim perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan disekitar diri Terdakwa yang menyertai bahkan mempengaruhinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan / Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat untuk anak : -----

**Tanggapan pihak keluarga / orang tua anak :**

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Terdakwa, sehingga keluarga berharap agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmat Pembimbing Kemasyarakatan mohon, agar terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dengan penempatan di LPKA(LP Anak Gianyar) di Karangasem;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 81 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang penjatuan pidana penjara terhadap anak, yang mana penjatuan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

*Hal. 25 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah termasuk katagori tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat umur dari terdakwa sampai saat ini adalah 17 tahun memungkinkan terhadap diri terdakwa diajatuhi pidana penjara, pidana penjara disini dimaksudkan agar terdakwa dapat dilakukan pembinaan khusus bagi terdakwa agar sementara waktu mereka dapat dijauhkan dari lingkungan pergaulan semula ketika waktu terdakwa melakukan tindak pidana semula dan kemudian setelah terdakwa menjalani masa pidana dengan pembinaan yang cukup agar bisa kembali ketengah keluarga atau kemasyarakat dengan suatu harapan agar menjadi anak yang lebih baik;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam ketentuan pasal tersebut terhadap diri terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda dan kemudian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 71 ayat(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, jika terdakwa diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda bisa diganti dengan pelatihan kerja;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang dijatuhi pidana ditempatkan di LPKA(Lembaga Pembinaan Khusus Anak);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa telah dipandang adil sesuai amar berikut ini;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah,maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata adalah merupakan alat dan hasil tindak pidana dan agar jangan barang bukti tersebut dipakai lagi untuk mengulangi tindak pidana yang serupa oleh terdakwa adalah lebih tepat barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram**" -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) dan pidana tambahan berupa : Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gianyar di Karangasem selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Satu buah pipa kaca berisi sisa kristal bening sabu-sabu seberat 0,05 gram, satu buah anak kunci kamar kost ; -----
  - satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,80 gram ; 0,81 gram ; 0,78 gram ; 0,91 gram ; 0,81 gram ; 0,82 gram ; 0,81 gram ; 0,75 gram ; 0,81 gram ; 0,73 gram ; 0,88 gram ; 0,87 gram ; 0,72 gram ; 0,67 gram ; dan 0,74 gram) (dengan berat 15,36 gram) dan dua buah gunting, satu bendel pipet putih dan dua buah isolasi ; -----
  - satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram ; -----

Hal. 27 dari 15 Putusan Pidana Nomor 554/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong;

- Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastik klip kosong;

- Satu buah bong ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **KAMIS, tanggal 11 SEPTEMBER 2014**, oleh : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa **INDAH ELYSA, SH.** dan Kedua orang tua Terdakwa serta Petugas Pembimbing pada Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar serta Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**H a k i m,**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**